

통 보 / 주의 요구

1. 제 목 : 새출발기금 채권양도기관 회수금 처리 부적정
2. 소관부점 : 0000처
3. 내 용 :

가. 업무개요

0000처는 「업무분장세칙」 제17조 제3호에 따라 소상공인자영업자 새출발기금(주)(이하 “새출발기금”이라 한다)가 인수한 채권 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

새출발기금과 채권양도기관 간 체결한 「채권양수도계약서」(이하 “계약서”라 한다) 제9조 제1항에 따르면 인수채권으로부터 회수한 ‘원리금’ 중 ‘양도자산확정일’까지 회수금은 채권양도기관에게 귀속되고, ‘양도자산확정일’ 이후 회수금은 새출발기금에게 귀속된다고 되어 있으며

같은 조 제2항·제3항에 따르면 새출발기금에게 귀속되는 ‘회수금’(이하 ‘채권양도기관 회수금’이라 한다)은 그 회수일로부터 4개월 이내 새출발기금에게 지급하여야 하는데, 입금이 지연될 경우 지연된 기간에 대하여 ‘기준금리²³⁾’로 계산한 이자를 가산하여 지급하여야 한다고 되어 있다.

23) 2024. 5월 기준 3.59%

한편, 새출발기금에 입금된 채권양도기관 회수금은 해당 채무관계자를 확인 후 지체없이 상환 처리하여 각 채무관계자의 채무액을 정확히 관리할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 양도기관으로부터 지급 받은 채권양도기관 회수금 관리현황을 점검한 결과

[표 7] 및 [별지 1] “채권양도기관 회수금 처리 명세”와 같이 새출발기금에 입금된 채권양도기관 회수금 00건²⁴⁾(00백만 원)의 경우 감사일 현재 까지 채무관계자별 상환처리를 하지 않은 것으로 확인되었는데

[표 7] 채권양도기관 회수금 처리 현황

(단위 : 건, 백만 원)

전체 회수금		4개월 이상 지연 입금된 회수금		
건 수	회수금	건 수	회수금	이 자
“기재생략”				

이는, 채권양도기관 회수금에 대한 채무관계자별 상환처리 시스템 개발 부재, 인력 부족 등의 사유에서 기인한 것으로 확인되었다.

또한, 상기 표와 같이 양도기관 회수일로부터 4개월이 지나 새출발기금으로 입금된 00건(00백만 원)에 대한 ^①이자²⁵⁾ 0백만 원을 가산 받고 있지 않은 것으로 확인되었고, 이자 가산여부를 판단 시 필요한 ^②채권양도기관 입금일 자료가 누락된 0건도 확인되었다.

24) (생략)

25) 2024. 5월 기준금리 3.59% 적용

[소관부점 의견] 0000처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 채권 양도기관 회수금 처리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

0000처장은 채권양도기관 회수금이 새출발기금에 입금되는 경우 지체없이 채무관계자별 상환처리 할 수 있도록 시스템을 개발하시고, 새출발기금으로 입금된 00건(00 원)을 신속히 채무관계자별 상환처리하는 방안을 마련하시며 (통보)

채권양도기관 회수금이 새출발기금에 지연 입금될 경우 가산된 이자 수취를 누락²⁶⁾하거나 관련 자료(채권양도기관 입금일 등)가 누락되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시고, 향후 동일한 사례가 발생되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

26) 해당 금액이 크지 않아 별도 조치요구는 제외하되, 향후 채권양도기관 채권매입대금 지급 등의 경우 해당 금액을 정산하도록 구두 통보함